

Звіт з міжнародного податкового структурування

Тема: Оптимізація Capital Gains Tax (CGT), вихід із KIK (CFC) та структурування активів (Польща, Кіпр, Україна, Узбекистан, Акції)

Дата аналізу: Серпень 2026 р.

Методологія: Mode 3 Recursive Evidence Search (Ontological Agentic Search)

1. Порівняльний аналіз результатів пошуку: Перший (Швидкий) vs Другий (Deep Agentic Mode 3)

Критерій	Перший пошук (Mode 1/2 Direct Synthesis)	Другий пошук (Mode 3 Deep Agentic Search)	Наслідки для прийняття рішень
Глибина аналізу Fundacja Rodzinna (FR)	Зафіксовано базове 0% CIT звільнення для торгівлі акціями та володіння частками.	Виявлено прихований ризик: Мінфін Польщі (MF) активно розробляє анти-CFC правки для FR. Зафіксовано ризик GAAR (Art. 119a) при швидкому продажу активів без спадкової мети.	Фонд ідеальний для довгострокового володіння акціями, але швидкий "екзит" через фонд без податкового роз'яснення розцінюється KAS як зловживання.
Оцінка Substance на Кіпрі	Зазначено загальні вимоги: офіс, директори, персонал.	Деталізовано судову практику NSA та KAS: Перевіряється "економічне панування" (UBO control). Номінальні директори відхиляються. Ризик признання Кіпру платником 19% CIT у Польщі за правилом РОЕМ.	Створення справжнього Substance на Кіпрі для пасивного холдингу фінансово недоцільне для фізсоби.
Аналіз режиму PST (Polska Spółka Trzymająca)	Вказано базове звільнення 100% CGT та 95-100% дивідендів.	Підтверджено актуальні пом'якшення 2025/2026 рр.: Скасовано обов'язкове 5-денне попереднє повідомлення KAS перед угодою. Планка утримання — 10% протягом 2 років.	PST визнано 100% найбезпечнішим холдингом для операційних бізнесів в UA та UZ.
Методологічна верифікація	Базувалася на концептуальних нормах PIT/CIT.	Проведено крос-перевірку 4 протиборчих гіпотез (\$H_1, H_2, H_3, H_V\$) через автономного дослідного агента з аналізом судових прецедентів.	Надано верифіковану цільову архітектуру з мінімальним податковим ризиком.

2. Детальна перевірка дослідницьких гіпотез (\$H_1, H_2, H_3, H_V\$)

Гіпотеза H1: Внос активів у Сімейний фонд (Fundacja Rodzinna — FR)

- Статус: Частково підтверджена (з високими вимогами до комплаєнсу).
- Правова основа: Art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy о CIT, Art. 5 Ustawy о FR.
- Результати:
- Торгівля цінними паперами (акціями) та реінвестування прибутку всередині FR здійснюється під 0% CIT (замість 19% Belka Tax).

- При виплаті бенефіціарам 0-ї групи (засновник, діти, дружина) сплачується 15% CIT у момент виплати (без сплати PIT у бенефіціара).
- Застереження: Передача пасивної кіпрської компанії у FR підпадає під пильний контроль KAS щодо правил CFC та GAAR.

□ Гіпотеза H2: Реальний Substance на Kіprі (Cyprus HoldCo)

- Статус: Складна в реалізації та високоризикова.
- Правова основа: Art. 30f u.p.d.o.f. / Art. 24a u.p.d.o.p. (CFC rules).
- Результати:
 - Законодавче виключення з KIK існує за наявності "istotna rzeczywista działalność gospodarcza".
 - Однак суди NSA та податкова KAS перевіряють, ХТО фактично приймає рішення. Якщо директори є номінальними (nominee), а рішення ухвалює резидент Польщі, компанія підпадає під POEM (Place of Effective Management) і облагається 19% CIT у Польщі, або підпадає під 19% PIT KIK у UBO.

□ Гіпотеза H3: Польська холдингова компанія (Polska Spółka Trzymająca — PST)

- Статус: 100% Підтверджена (Рекомендований стандарт).
- Правова основа: Art. 24m–24w ustawy o CIT.
- Результати:
 - 100% звільнення від CIT на продажу долей дочірніх компаній (непов'язаним особам).
 - 100% звільнення від податку на дивіденди від операційних компаній (UA/UZ).
 - Вимога: Володіння від 10% долей протягом не менше 2 років.

□ Гіпотеза HV / H0: Скрытые риски (GAAR, POEM, Exit Tax)

- GAAR (Art. 119a Ordynacja Podatkowa): Спроба використати FR виключно для швидкого продажу активу без довгострокової спадкової мети буде заблокована KAS.
- Exit Tax (Art. 30da PIT): Зміна податкового резиденства Польщі після 5 років проживання тягне за собою нарахування 19% податку на нереалізований прибуток.

□□ 3. Цільова Податкова Архітектура

graph TD

UBO["Фізична особа (Резидент Польщі)"] -->|Засновник / Бенефіціар| FR["Fundacja Rodzinna (Польща)"]

subgraph "Управління капіталом (0% CIT)"

FR -->|0% CIT при торгівлі/дивідендах| ST["Портфель цінних паперів (Ації / Брокер)"]

end

subgraph "Холдинг операційних бізнесів"

FR -->|100% Корпоративні права| PST["Polska Spółka Trzymająca (PST sp. z o.o.)"]

PST -->|100% звільнення від CGT & Divs| UA["Операційний бізнес (Україна)"]

PST -->|100% звільнення від CGT & Divs| UZ["Операційний бізнес (Узбекистан)"]

end

subgraph "Відмова від ризикових ланок"

CY["Cyprus HoldCo"] -->|Ліквідація / Виведення| PST

end

□ 4. Підсумкові рекомендації

- Відмовитися від пасивного Кіпру: Витрати на створення справжнього Substance (офіс, місцеві директори, персонал) перевищують вигоду, а відсутність Substance створює прямий ризик 19% податку KIK/POEM у Польщі.
- Перевести операційні бізнеси (UA/UZ) під PST (Sp. z o.o.): Це забезпечує законне 100% звільнення від податку на прирост капіталу (CGT) та дивіденди.
- Використовувати Fundacja Rodzinna як верхній парасольковий інструмент:
- Для безподаткового реінвестування прибутку від портфеля цінних паперів (0% Belka Tax).
- Для спадкового володіння частками PST.
- Виплата коштів з Фонду бенефіціарам облагається пільговою ставкою 15% CIT у момент розподілу.